

4002232AS/Levering

Heden, dertien november tweeduizend negen, verschenen voor mij, Meester Johannes Wilhelmus Alphonsius Maria Bongers, notaris in de gemeente Woudrichem, kantoorhoudende te Andel:

1. mevrouw Andrea Elisabeth Koppelaar, werkzaam en ten deze woonplaats kiezend ten kantore van genoemde notaris Bongers, Julianastraat 1 te 4281 NR Andel, geboren te Hardinxveld-Giessendam op twaalf september negentienhonderd tweeëntachtig;

ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde van:

- a. de heer **IZAK VERSTEEG**, geboren te Andel op drieëntwintig november negentienhonderd drieëndertig (legitimatie: rijbewijs nummer: 4043080405, geldig tot tien november tweeduizend dertien), wonende te 4281 NT Andel, Langenhof 15, in wettelijke gemeenschap van goederen in voor hem eerste echt gehuwd met mevrouw Geertje Maaïke Tankens;
- b. mevrouw **GRIETA BOUKINA BOVEN**, geboren te Venlo op twaalf september negentienhonderd vijfendertig, (legitimatie: rijbewijs nummer: 3330370361, geldig tot vijf september tweeduizend tien), wonende te 4281 KL Andel, Neer Andelseweg 3, thans ongehuwd niet hertrouwd weduwe van de heer Joost Versteeg, niet als partner geregistreerd en niet geregistreerd geweest;

hierna ook te noemen: verkoper;

2. mevrouw Andrea Elisabeth Koppelaar, voornoemd, ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde van: de heer Pieter Tankens, geboren te Andel op vierentwintig november negentienhonderd negenenvijftig (paspoort nummer: NL2826813, afgegeven te Woudrichem op negenentwintig juni tweeduizendzes), wonende De Oude Silo 1 te 4281 NA Andel, gehuwd, die de volmacht verstrekke in zijn hoedanigheid van directeur van de besloten vennootschap: **TANKENS BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ B.V.**, statutair gevestigd en kantoorhoudende te 4281 NN Andel, Hoofdgraaf 69a, (postadres: Postbus 6, 4280 CA Andel), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Midden-Brabant onder nummer 18042129, en als zodanig deze vennootschap ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigende en tot het verrichten van na te melden rechtshandelingen wettig bevoegd;

hierna ook te noemen: verkoper;

3. de heer **PIETER JOHANNES TANKENS**, geboren te Woudrichem op negen november negentienhonderd drieëntachtig, (legitimatie: paspoort nummer: NYB83JJ69, geldig tot zeventien februari tweeduizend veertien), wonende te 4281 NG Andel, gemeente Woudrichem, Hoge Maasdijk 28, ongehuwd en niet gehuwd geweest, niet als partner geregistreerd en niet geregistreerd geweest;

hierna ook te noemen: koper.

De comparanten verklaarden, handelend als gemeld, het navolgende:

LEVERING, REGISTERGOED, GEBRUIK

De volmachtgevers sub sub 1 hebben blijkens een met de sub 2 genoemde vennootschap gesloten overeenkomst van verkoop en koop, gedateerd elf juli tweeduizend zeven, aan de sub 2 genoemde vennootschap verkocht, die blijkens voormelde overeenkomst van de volmachtgevers sub 1 heeft gekocht:

de eigendom van een perceel grond met al datgene wat volgens verkeersopvatting daartoe behoort, gelegen te **Andel**, plaatselijk gemerkt **Burgemeester Baxlaan**, kadastraal bekend gemeente **Woudrichem** sectie I nummer **886**, groot vijf are vijf centiare.

De sub 2 genoemde vennootschap heeft blijkens een met de comparant 3 aangegane overeenkomst van verkoop en koop, gedateerd twee november tweeduizend negen, aan de comparant sub 3 verkocht, die blijkens voormelde overeenkomst van de sub 2 genoemde vennootschap heeft gekocht:

de eigendom van een perceel grond met al datgene wat volgens verkeersopvatting daartoe behoort, gelegen te **Andel**, plaatselijk gemerkt **Burgemeester Baxlaan**, kadastraal bekend gemeente **Woudrichem** sectie I nummer **886**, groot vijf are vijf centiare.

Op grond van het bovenstaande levert de comparante sub 1, handelend als gemeld, aan de comparant sub 3, die bij deze aanvaardt:

de eigendom van een perceel grond met al datgene wat volgens verkeersopvatting daartoe behoort, gelegen te **Andel**, plaatselijk gemerkt **Burgemeester Baxlaan**, kadastraal bekend gemeente **Woudrichem** sectie I nummer **886**, groot vijf are vijf centiare;

hierna te noemen het verkochte, door de comparant sub 3 te gebruiken als grond.

Ten aanzien van dit gebruik hebben de comparanten, handelend als gemeld, medegedeeld dat hen niet bekend is dat dit gebruik op publiek of privaatrechtelijke gronden niet is toegestaan.

VOORAFGAANDE VERKRIJGING

Gemeld registergoed is oorspronkelijk door de vennootschap onder firma Fa.Gebroeders Versteeg, gevestigd te Andel, in eigendom verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te 's-Hertogenbosch, daarna Breda, in het Register Hypotheken 4 op een juli negentienhonderdvijfenzeventig in deel 4177 nummer 98 van het afschrift van een akte van verkoop en koop – houdende kwijting voor de koopsom en afstanddoening van het bepaalde in de artikelen 1302 en 1303 van het oud Burgerlijk Wetboek – op zevenentwintig juni tevoren verleden voor S.Ph.A.Jungerius, destijds notaris ter standplaats Andel, gemeente Woudrichem.

Van gemelde vennootschap onder firma waren de enige vennoten de heer Izak Versteeg, sub 1a voornoemd, en de heer Joost Versteeg, na te noemen. Op zeventien juli tweeduizend zes is te 's-Hertogenbosch overleden de heer JOOST VERSTEEG, laatst wonende Neer Andelseweg 3 te 4281 KL Andel, geboren te Andel op zevenentwintig maart negentienhonderd achtentwintig, hierna ook te noemen: "erflater".

BURGERLIJKE STAAT

Erflater was ten tijde van zijn overlijden in algehele gemeenschap van goederen –in voor beiden eerste echt- met mevrouw GRIETA BOUKINA BOVEN, sub 1b voornoemd.

AFSTAMMELINGEN

Uit het huwelijk van de erflater met mevrouw **Grieta Boukina Boven**, voornoemd zijn **vier** kinderen geboren, te weten:

1. de heer **WILLEM HENDRIK VERSTEEG**, wonende Burgemeester van Rijswijkstraat 42 te 4285 XX Woudrichem, geboren te Andel op vijftientwintig juli negentienhonderd negenenvijftig (paspoort nummer: NG2034473, afgegeven te Woudrichem op drie mei tweeduizend vier),

- gehuwd in algehele gemeenschap van goederen -in voor beiden eerste echt- met mevrouw Monica Maria Groenendijk;
2. mevrouw **MARGARETHA HELENA VERSTEEG**, wonende Bronsgeeststraat 55 te 6541 ZK Nijmegen, geboren te Andel op vijftien december negentienhonderd zestig (rijbewijs nummer: 3132729483, afgegeven te Nijmegen op negen juli negentienhonderd achtennegentig), ongehuwd en niet gehuwd geweest;
 3. de heer **JACOB FRANS VERSTEEG**, wonende Notaris Hollestelleplein 3 te 4281 PK Andel, geboren te Andel op negentien januari negentienhonderd drieënzestig (paspoort nummer: NG6664041, afgegeven te Woudrichem op negenentwintig juni tweeduizend vier), gehuwd in algehele gemeenschap van goederen -in voor beiden eerste echt- met mevrouw Elisabeth Nelly Petra Dirkje Adriana van Wijk;
 4. mevrouw **ELISABETH WILHELMINA VERSTEEG**, wonende Van Rootselaarstraat 7 te 3817 TB Amersfoort, geboren te Andel op negentien januari negentienhonderd zeventig (paspoort nummer: NE6651298, afgegeven te Amersfoort op zevenentwintig juni tweeduizend drie), gehuwd in algehele gemeenschap van goederen -in voor beiden eerste echt- met de heer Menno Peter van Baal.

Erflater heeft geen andere legitimarissen achtergelaten.

TESTAMENT

De erflater heeft volgens opgave van het centraal testamentenregister te Den Haag bij uiterste wil, herroepende alle vorige uiterste wilsbeschikkingen, op vijftien maart negentienhonderd achtentachtig verleden voor genoemde notaris Jungerius over zijn nalatenschap beschikt.

ERFGENAMEN

De erflater heeft bij zijn gemeld testament zijn echtgenote zoveel mogelijk tot zijn enig en algeheel erfgename benoemd en mitsdien krachtens gemeld testament en de bepalingen van de wet zijn voornoemde echtgenote als zijn enige erfgename achtergelaten.

AANVAARDING

Gemelde nalatenschap van de erflater is door zijn echtgenote aanvaard, blijkens één verklaring van zuivere aanvaarding, welke is vastgehecht aan de verklaring van erfrecht de dato zeventien augustus tweeduizend zes verleden voor Mr.R.W.T.Salomons, destijds notaris in de gemeente Woudrichem, kantoorhoudende te Andel.

BEROEP OP LEGITIEME

Uit vier eveneens aan gemelde verklaring van erfrecht gehechte verklaringen, houdende inroeping legitieme blijkt dat de vier genoemde kinderen van de erflater een beroep hebben gedaan op hun legitieme portie.

BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID

Mevrouw **GRIETA BOUKINA BOVEN**, sub 1b voornoemd, is derhalve bevoegd en gerechtigd om alle goederen en gelden behorende tot de nalatenschap van voornoemde erflater op te vorderen, in ontvangst te nemen en daarvoor kwijting te verlenen.

Voorts verklaarde de comparante sub 1, handelend als gemeld, dat het vermogen van gemelde vennootschap onder firma is verdeeld met uitzondering van het hiervoor gemelde registergoed zodat mitsdien de volmachtgevers sub 1 gezamenlijk bevoegd zijn om over gemeld registergoed te beschikken.

KOOPPRIJS.

De koopprijs door de sub 2 genoemde vennootschap te betalen aan de volmachtgevers sub 1 bedraagt **een honderd veertig duizend euro (€ 140.000,00)** welk bedrag door de sub 2 genoemde vennootschap is voldaan middels verrekening met een aan volmachtgevers sub 1 verstrekte geldlening met hypotheekstelling de dato elf juli tweeduizend zeven.

Partijen verklaren terzake afstand te doen van het bepaalde in artikel 26 Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

De koopprijs door de comparant sub 3 te betalen aan de sub 2 genoemde vennootschap bedraagt **een honderd vijf en veertig duizend euro (€ 145.000,00)** welk bedrag is voldaan door storting op een rekening ten name van De Rivieren Notarissen, derdengelden.

De comparante sub 1, handelend als gemeld, verleent de sub 2 genoemde vennootschap kwitantie voor de betaling van de koopprijs.

De comparante sub 2, handelend als gemeld, verleent de comparant sub 3 kwitantie voor de betaling van de koopprijs.

Voormelde overeenkomsten van koop en levering zijn, voor zover ten deze nog van belang, gesloten onder de volgende:

BEDINGEN**Kosten en belastingen****Artikel 1**

1. Alle kosten van de overdracht, waaronder begrepen de overdrachtsbelasting en het kadastrale recht, zijn voor rekening van de koper.
2. Wegens de levering van het verkochte is geen omzetbelasting verschuldigd.

Leveringsverplichting, juridische en feitelijke staat.**Artikel 2:**

1. De volmachtgevers sub 1 zijn verplicht aan de comparant sub 3 eigendom te leveren die:
 - a. onvoorwaardelijk is;
 - b. niet bezwaard is met beslagen en/of hypotheken of met inschrijvingen daarvan;
 - c. niet bezwaard is met kwalitatieve verplichtingen, anders dan eventueel hierna vermeld;
 - d. niet bezwaard is met beperkte rechten behoudens erfdienstbaarheden, van welke de aan verkoper bekende hierna zullen worden vermeld;
 - e. niet belast is met lasten en beperkingen uit overeenkomst, anders dan eventueel hierna vermeld.
2. Indien de hiervoor vermelde grootte van het verkochte en/of de verdere omschrijving daarvan niet juist of niet volledig is, ontleent geen der partijen daaraan rechten.
3. Het verkochte wordt aanvaard in de feitelijke staat, waarin het zich ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst bevond, geheel ontruimd behoudens de eventueel meeverkochte roerende zaken, vrij van huur of pacht of ander gebruiksrecht

Tijdstip feitelijke levering, baten en lasten, risico.**Artikel 3:**

De feitelijke levering (aflevering) van het verkochte vindt plaats terstond na de ondertekening van deze akte.

Vanaf dat tijdstip komen de baten de comparant sub 3 ten goede en draagt hij het risico van het verkochte, komende de lasten voor zijn rekening vanaf één januari aanstaande.

Titelbewijzen en bescheiden, aanspraken.

Artikel 4:

De op het verkochte betrekking hebbende titelbewijzen en bescheiden als bedoeld in artikel 7:9 Burgerlijk Wetboek zijn, voor zover de volmachtgevers sub 1 deze in hun bezit had, aan de comparant sub 3 afgegeven.

Alle aanspraken die de volmachtgevers sub 1 ten aanzien van het verkochte kan of zal kunnen doen gelden tegenover derden, waaronder begrepen bouwer(s), (onder)aannemer(s), installateur(s) en leverancier(s) gaan hierbij over op de comparant sub 3.

Voor zover deze aanspraken niet kunnen gelden als kwalitatieve rechten als bedoeld in artikel 6:251 Burgerlijk Wetboek zijn de volmachtgevers sub 1 verplicht op eerste verzoek van de comparant sub 3 aan een overdracht mee te werken.

De volmachtgevers sub 1 zijn tevens verplicht garantiebewijzen welke met betrekking tot het verkochte mochten bestaan aan koper te overhandigen en alles te doen wat nodig is om deze ten name van comparant sub 3 te doen stellen.

Garanties van verkopers.

Artikel 5:

De comparanten sub 1 en 2, handelend als gemeld, garanderen het navolgende:

1. de volmachtgevers sub 1 zijn bevoegd tot verkoop en levering van het verkochte;
2. het verkochte wordt geheel of gedeeltelijk overgedragen vrij van huur, pacht en/of van andere aanspraken tot gebruik, leeg, ontruimd en ongevorderd behoudens de eventueel meeverkochte roerende zaken. Het verkochte is evenmin zonder recht of titel in gebruik bij derden; Het verkochte is na het tot stand komen van de koopovereenkomst niet geheel of gedeeltelijk verhuurd en/of verpacht, in huurkoop gegeven of op andere wijze in gebruik afgestaan, tenzij met schriftelijke toestemming van de comparant sub 3.
3. het verkochte is niet betrokken in een landinrichtingsplan en is niet ter onteigening aangewezen; er is geen sprake van leegstand noch van vordering van het registergoed krachtens de Huisvestingswet;
4. voor de volmachtgevers sub 1 bestaan ten opzichte van derden geen verplichtingen uit hoofde van een voorkeursrecht of optierecht;
5. op het verkochte rusten de gebruikelijke zakelijke lasten, waarvan de verschenen termijnen zijn voldaan.

Verkopers hebben bij het aangaan van de koopovereenkomst ondermeer nog gegarandeerd dat:

6. aan hen per dat tijdstip van overheidswege krachtens de Woningwet of door nutsbedrijven geen veranderingen betreffende het verkochte waren voorgeschreven of aangekondigd, welke toen nog niet waren uitgevoerd;
7. aan hen op dat tijdstip betreffende het verkochte dan wel het gebied waarin het verkochte is gelegen geen (lopende adviesaanvraag voor) aanwijzing, danwel aanwijzingsbesluit danwel registerinschrijving bekend was:

- a. als beschermd monument in de zin van artikel 3, 4 of 6 van de Monumentenwet;
 - b. tot beschermd stads of dorpsgezicht of voorstel daartoe als bedoeld in artikel 35 van de Monumentenwet;
 - c. door de gemeente of provincie als beschermd stads of dorpsgezicht;
8. aan hem per dat tijdstip niet bekend was dat het verkochte was opgenomen in een aanwijzing als bedoeld in artikel 2 of artikel 8 danwel in een voorstel als bedoeld in artikel 6 of artikel 8a van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (oud) noch in een aanwijzing als bedoeld in artikel 2 in samenhang met artikel 3, 4 of 5 of artikel 9a eerste of tweede lid, in samenhang met artikel 3, 4 of 5 noch in een voorlopige aanwijzing als bedoeld in artikel 6 of in artikel 9a, eerste of tweede lid, in samenhang met artikel 6 van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten;
9. aan hen niet bekend is dat de gemeente een stadsvernieuwingsplan of een leefmilieuverordening in de zin van de Wet op de Stads en dorpsvernieuwing en de daaruit voortvloeiende regelingen heeft vastgesteld, waarin het verkochte is begrepen;
10. het verkochte heeft heden rechtmatig en onbeperkt uitgang op de openbare weg op de wijze als ter plaatse blijkt;
11. dat het hem niet bekend is dat het verkochte enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het voorsomschreven gebruik door koper of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot sanering van het registergoed, danwel tot het nemen van andere maatregelen.

Verkopers verklaren:

dat hen niet bekend is dat zich ten aanzien van het sub 6 tot en met 11 gestelde sedertdien een verandering heeft voorgedaan.

Bodemonderzoek/ondergrondse tanks/asbest.

Artikel 6:

- a. Betreffende de eventuele verontreiniging in het verkochte is een verkennend bodemonderzoek gedaan door Bakker Milieuadviezen Waalwijk, gevestigd te Waalwijk, Burgemeester van den Klokkenlaan 51a, waarvan een rapport is opgemaakt in de maand juni tweeduizend zeven. Partijen zijn bekend met de inhoud van gemeld rapport.
- b. Het risico dat achteraf blijkt dat ten tijde van de levering nog niet in het rapport gesignaleerde verontreiniging in het verkochte aanwezig is welke:
 - is aan te merken als een ernstige verontreiniging in de zin van de thans geldende milieuwetgeving en/of -rechtspraak; en/of
 - voor de koper gezien het aan partijen bekende voorgenomen gebruik redelijkerwijs niet aanvaardbaar is te achten;
 is voor rekening van koper.

Voor zover aan verkoper bekend:

- bevinden zich in het verkochte geen ondergrondse tanks voor het opslaan van (vloei-)stoffen; en:
- zijn in het verkochte geen asbesthoudende materialen verwerkt.

ONTBREKEN VAN ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN.

Verkoper is niet bekend met lasten uit hoofde van eventuele erfdienstbaarheden als dienend erf en van kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen en overige lasten en beperkingen, kenbaar uit de openbare registers als bedoeld in artikel 16 Boek 3 Burgerlijk Wetboek.

Daarnaast aanvaardt koper uitdrukkelijk die lasten en beperkingen die voor hem uit de feitelijke situatie kenbaar zijn en/of voor hem geen wezenlijk zwaardere belasting betekenen.

ONTBINDENDE VOORWAARDEN UIT ONDERLIGGENDE OVEREENKOMSTEN.

Alle ontbindende voorwaarden die zijn overeengekomen in de koopovereenkomsten of in nadere overeenkomsten die op de koop betrekking hebben, zijn thans uitgewerkt.

Noch verkopers noch koper kunnen zich terzake van deze koop en levering nog op een ontbindende voorwaarde beroepen.

KOOPOVEREENKOMST.

Voor zover daarvan in deze akte niet is afgeweken, blijft tussen partijen gelden hetgeen in de koopovereenkomst en ook overigens tussen hen is overeengekomen.

VOLMACHT

Van voormelde volmachten blijkt uit drie onderhandse akten van volmacht welke aan deze akte zullen worden gehecht.

VOLMACHT HYPOTHECAIRE INSCHRIJVING(EN)

Verkopers en koper geven volmacht aan de te mijnen kantore werkzame personen om zonodig namens hen de afstand van hypotheekrechten aan te nemen, voor zover deze nog ten laste van anderen dan koper mochten zijn ingeschreven op het verkochte.

WOONPLAATSKEUZE

Terzake van de uitvoering van deze overeenkomst, ook voor fiscale gevolgen, wordt woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder van deze akte.

SLOT AKTE

Deze akte is verleden te Andel, gemeente Woudrichem, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken verschenen personen is door mij, notaris, aan de hand van de daartoe bestemde documenten vastgesteld.

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht.

De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en dat zij en hun volmachtgevers tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte hebben kennis genomen en zijn gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de akte voortvloeien, alsmede met de inhoud van de akte in te stemmen.

Daarna is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend, om vijftien uur en negenenvijftig minuten.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

(w.g.) J. Bongers

De ondergetekende, Meester Johannes Wilhelmus Alphonsius Maria Bongers, notaris in de gemeente Woudrichem, kantoorhoudende te Andel, verklaart dat het registergoed bij vorenstaande akte vervreemd in de zin van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten, niet is opgenomen in een aanwijzing ex artikel 2

in samenhang met artikel 3, 4 of 5 of artikel 9a, eerste of tweede lid, in samenhang met artikel 3, 4 of 5 noch in een voorlopige aanwijzing als bedoeld in artikel 6 of in artikel 9a, eerste of tweede lid, in samenhang met artikel 6 van die wet.

(w.g.) J. Bongers

Ondergetekende, Meester Johannes Wilhelmus Alphonsius Maria Bongers, notaris in de gemeente Woudrichem, kantoorhoudende te Andel, verklaart dat dit afschrift inhoudelijk een volledige en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is.

Verklaring:

Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op 16-11-2009 om 09:00 in register Onroerende Zaken Hyp4 in deel 57458 nummer 69.

Een elektronisch document met voornoemde inhoud was gewaarmerkt met een digitale handtekening, die blijkt bijbehorend certificaat van DigiNotar Qualified CA met nummer D081D5E5C8F99CC64211231A4E372CE7 toebehoort aan Bongers Johannes Wilhelmus Alphonsius Maria.

Naam bewaarder: Mr. W. Louwman.